T.C.
SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

# ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

## 2025 YILI

SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

**Eylül 2026**

Tel : 90 (312) 295 30 00
Fax : 90 (312) 295 48 00
www.sayistay.gov.tr
sayistay@sayistay.gov.tr
İnönü Bulvarı No: 45
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

# İÇİNDEKİLER

**1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ ..... 1**

**2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU ..... 5**

**3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU ..... 5**

**4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI ..... 6**

**5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ..... 6**

**6. DENETİM GÖRÜŞÜ ..... 8**

**7. DENETİM BULGULARI ..... 8**

# TABLOLAR LİSTESİ

**Tablo 1: Akademik Personel Kadro Durumu ..... 2**

**Tablo 2: İdari Personel Kadro Durumu ..... 2**

**Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Ödenek ve Gerçekleşmesi ..... 3**

**Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Gelir Tahmin ve Gerçekleşmesi ..... 3**

# BULGU LİSTESİ

## A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular

Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir.

## B. Diğer Bulgular

1. İstihdam Yükümlülüğü Kapsamında Çalıştırılması Gereken Personelden Daha Az Sayıda Personel Çalıştırılması

# 1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ

## 1.1. Mevzuat ve Görevler

Anayasa'nın 130'uncu maddesine göre çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.

Abdullah Gül Üniversitesi de , 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 sayılı Kanun'un 1'inci maddesiyle 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'na eklenen ek madde ile kurulmuştur.

Yükseköğretim kurumları için temel mevzuat; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'dir.

Yükseköğretimin amaç ve ilkeleri, yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayın, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'yla düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun'un 12'nci maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri sayılmış olup bu görevler; toplumun ihtiyaçları, kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun bilimsel eğitim-öğretim, araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, bu ilke ve hedefler doğrultusunda insangücü yetiştirmek, toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, üretimde artışı sağlayacak uygulamalı çalışmalarda bulunmak, bu amaçla döner sermaye işletmelerini kurmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak özetlenebilir.

## 1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları

Abdullah Üniversitesinin akademik yapısında rektörlük, senato, fakülte dekanlıkları, yüksekokul, enstitü, uygulama ve araştırma merkez müdürlükleri bulunmakta, idari yapısında ise üniversite yönetim kurulu, genel sekreterlik, daire başkanlıkları, hukuk müşavirliği ve

müdürlükler yer almaktadır.

Üniversitenin üst yöneticisi olan Rektör Cumhurbaşkanı tarafından, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca atanmaktadır.

Üniversite bünyesinde; 5 fakülte, 1 yüksekokul, 2 enstitü ve 13 program bulunmaktadır.

Akademik ve idari personelin sınıf, unvan ve kadro dağılım bilgileri Tablo 1 ve 2'de yer almaktadır.

**Tablo 1: Akademik Personel Kadro Durumu**

| **Unvan** | **Dolu Kadro Sayısı** | **Boş Kadro Sayısı** | **Toplam Kadro Sayısı** |
|---|---|---|---|
| Profesör | 14 | 106 | 120 |
| Doçent | 27 | 108 | 135 |
| Doktor öğretim üyesi | 59 | 137 | 196 |
| Öğretim görevlisi | 95 | 101 | 196 |
| Araştırma görevlisi | 90 | 123 | 213 |
| **Toplam** | **285** | **575** | **860** |

**Tablo 2: İdari Personel Kadro Durumu**

| | **Dolu Kadro Sayısı** | **Boş Kadro Sayısı** | **Toplam Kadro Sayısı** |
|---|---|---|---|
| Genel idare | 138 | 211 | 349 |
| Sağlık | 3 | 14 | 17 |
| Avukatlık | 3 | 1 | 4 |
| Teknik | 50 | 34 | 84 |
| Yardımcı | 14 | 23 | 37 |
| Sözleşmeli | 31 | 3 | 34 |
| İşçi | 74 | 30 | 104 |
| **Toplam** | **313** | **316** | **629** |

Üniversite personel sayısı, 2025 yıl sonu itibarıyla kadrolu akademik, idari (sözleşmeli idari personel dahil), işçi ve 12 yabancı uyruklu akademik personel olmak üzere toplam 598'dir.

## 1.3. Mali Yapı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli II sayılı cetvelin, (A) "Özel Bütçeli İdareler" bölümünde yer alan Abdullah Gül Üniversitesi, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen hazine yardımı ve öz gelirlerini kullanarak giderlerini finanse etmektedir.

İdarenin ekonomik sınıflandırma açısından 2025 yılına ait ödenek dağılımının ve yıl sonu harcama gerçekleşmelerine ilişkin tablo aşağıdadır.

**Tablo 3: 2025 Yılı Bütçe Giderleri Ödenek ve Gerçekleşmesi**

| | Ödenek (TL) | Gerçekleşme ( TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| 01 Personel Giderleri | 546.695.904 | 537.694.852,20 | 98,35% |
| 02 Sos. Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 67.669.000 | 66.466.297,25 | 98,22% |
| 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 93.695.551 | 72.273.863,18 | 77,14% |
| 05 Cari Transferler | 13.259.500 | 13.185.778,10 | 99,44% |
| 06 Sermaye Giderleri | 267.241.000 | 256.257.016,56 | 95,89% |
| 07 Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Toplam** | **988.560.955** | **945.877.807,29** | 95,68% |

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 941.575.000 TL ödenek tahsis edilen Üniversite bütçesine yıl içinde 112.851.635 TL ödenek eklenmiş 65.865.680 TL ödenek düşülmüş ve toplam ödenek 988.560.955 TL'ye ulaşmış olup ödeneğin %95,68'i olan 945.877.807,29 TL kullanılmıştır.

Personel giderlerinde 546.695.904 TL'lık ödeneğin 537.694.852,20 TL'si, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 67.669.000 TL'lık ödeneğin 66.466.297,25 TL'si, mal ve hizmet alımı giderlerinde 93.695.551 TL'lık ödeneğin 72.273.863,18 TL'si, cari transferlerde 13.259.500 TL'lık ödeneğin 13.185.778,10 TL'si, sermaye giderlerinde 267.241.000 TL'lık ödeneğin 256.257.016,56 TL'si harcanmıştır.

Üniversite tarafından 2025 yılında; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Erasmus, Mevlana ve Farabi Değişim Programı, Kalkınma Ajansı destekleri ile Avrupa Birliği hibelerinden toplam 34.837.091,38 TL bütçe dışı kaynak kullanılmıştır.

2025 yılı bütçe gelirleri tahmin ve gerçekleşme bilgileri Tablo 4'te yer almaktadır.

**Tablo 4: 2025 Yılı Bütçe Gelir Tahmin ve Gerçekleşmesi**

| | Gelir Tahmini (TL) | Gerçekleşen (TL) | Gerçekleşme Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 19.332.000 | 41.127.311,64 | 212,74% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler | 916.737.000 | 926.024.020,07 | 101,01% |
| Diğer Gelirler | 5.506.000 | 16.306.580,67 | 296,16% |
| Sermaye Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Toplam** | **941.575.000** | **983.457.912,38** | 104,45% |
| Gelirlerden Red ve İadeler (-) | 0,00 | 196.515,83 | 0,00% |
| **Net Toplam** | **941.575.000** | **983.014.791,10** | 104,40% |

2025 yılı bütçesine göre tahmin edilen bütçe geliri 941.575.000,00 TL olan Üniversitenin, yıl sonunda gerçekleşen net bütçe geliri 983.014.791,10 TL'dir.

Dönem faaliyet geliri 1.057.525.420,92 TL, gelirlerden indirim, iade ve iskonto toplamı 196.515,83 TL, enflasyon düzeltmesi olumlu farkı 1.536.759.828,49 TL ve faaliyet gideri 798.250.396,96 TL olan Üniversite, 2025 yılını 1.795.838.336,62 TL olumlu faaliyet sonucu ile tamamlamıştır"

Üniversite özel bütçesi dışında bulunan Döner Sermaye İşletmesinin 2025 yılı gelir toplamı 18.908.383,35 TL, gider toplamı 18.851.237,14 TL TL olarak gerçekleşmiş ve dönem 57.146,21 TL kâr ile tamamlanmıştır.

## 1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 49'uncu maddesi gereğince genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası standartlara uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla genel yönetim kapsamında olan üniversitelerin muhasebe ve raporlama standartları Kurul tarafından belirlenen kurallara tabidir. Kamu İdaresi ayrıca adı geçen Kanun'un 80'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden Bakanlığın hazırladığı düzenlemelere tabi olup bu kapsamda çıkarılan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ndeki muhasebe ilkeleri ile hesap planını kullanmakta, mali tabloları hazırlamakta ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre mali işlemlerini muhasebeleştirmektedir.

Özel bütçeli bir idare olan Üniversitede, tahakkuk esaslı muhasebe sistemi kullanılmaktadır. Üniversitenin muhasebe işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ne tabi olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının Bütünleşik Mali Kontrol Yönetim Sistemi Web Tabanlı Otomasyon Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar'ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi

sonunda Sayıştaya gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda sayılmakta olup denetim, bunlar ile Usul ve Esaslar'ın 8'inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp sonuçlandırılmıştır.

- Birleştirilmiş veriler defteri,
- Geçici ve kesin mizan,
- Bilanço,
- Faaliyet sonuçları tablosu,
- Öz kaynak değişim tablosu,
- Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu,
- İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli.

Denetim görüşü, kamu idaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki temel mali tablolarından olan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosuna verilmiştir.

## 2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU

Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan; mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.

## 3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU

Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle sorumludur.

# 4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI

Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları, Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.

Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.

Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.

Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.

Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.

# 5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5018 sayılı Kanun uyarınca iç kontrol sistemi; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

İç kontrolün işleyişi ile ilgili ayrıntılı hükümler, 5.3.2025 tarihinde yürürlükten kaldırılan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile aynı tarihte yürürlüğe giren Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğinde belirlenmiş; Kamu İç

Kontrol Standartları Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberlerle detaylı olarak düzenlenmiştir. İç kontrol sistemi, ilgili mevzuatına uygun olarak kurulmuştur.

2025 yılı denetimi kapsamında, mezkûr mevzuat çerçevesinde, Üniversite iç kontrol sistemi aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir.

**Kontrol Ortamı Standartları**

Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları tam ve açık bir şekilde belirlenip yazılı hale getirilmemiştir. İdarede "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yeterlidir. Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur. Hassas görevlere ilişkin prosedürler, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur.

**Risk Değerlendirme Standartları**

Stratejik plan ile idare performans programı içerik olarak mevzuata uygun şekilde hazırlanmış ve zamanında yayımlanmıştır. İdare kurumsal risklerini tam ve doğru şekilde belirleyememiştir. Risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışma *(risklerin gerçekleşme ihtimali- olası etkisi belirlenerek önem düzeyine karar verme)* yapılmış olsa da henüz tam olarak uygulamaya geçilmemiştir.

**Kontrol Faaliyetleri Standartları**

İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmış ve personele duyurulmuştur. Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi bulunmaktadır.

Ancak yetki devirleri ve sınırlarının yazılı olarak belirlendiğine ve ilgililere bildirildiğine, yetki devrinde dikkate alınması gereken hususların göz önünde bulundurulduğuna dair yeterli denetim kanıtı elde edilememiştir.

İdare, yaptığı görevlendirmelerde görevler ayrılığı ilkesini dikkate almaktadır. Üniversitede, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Ön

mali kontrol sistemi, ilgili mevzuatına uygun olarak kurulmuştur. Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi mevcuttur.

**Bilgi ve İletişim Standartları**

İdare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır. İdarenin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı mevcuttur ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği'ne uygundur.

**İzleme Standartları**

İdarenin tüm birimleri tarafından iç kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendirilmemektedir. Kamu İdaresinde iç denetim birimi kurulmuş olup 3 iç denetçi kadrosu bulunmaktadır. Bu kadroların 2'si doludur. İç denetim biriminin iç kontrol sistemine ilişkin denetim ve raporlama çalışmaları mevcuttur.

## 6. DENETİM GÖRÜŞÜ

Abdullah Gül Üniversitesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

## 7. DENETİM BULGULARI

Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.

## A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR

Bu bölümde herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

## B. DİĞER BULGULAR

Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer almaktadır.

**BULGU 1: İstihdam Yükümlülüğü Kapsamında Çalıştırılması Gereken Personelden Daha Az Sayıda Personel Çalıştırılması**

Kurum tarafından zorunlu olarak istihdam edilmesi gereken engelli ve eski hükümlü veya malul sayılmayacak derecede yaralanan eski asker ve terör mağdurlarının hesabında esas alınan toplam işçi sayısına sürekli işçi kadrosunda bulunan özel güvenlik personelinin dahil edilmediği görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu'nun "Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu" başlıklı 30'uncu maddesinde, Kurumda sürekli ve kısmi statüde çalışan toplam işçi sayısının yüzde dördünün engelli işçi olarak çalıştırılması ve yüzde ikisinin eski hükümlü veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21'inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananların meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlere yerleştirilmesinin gerektiği ve aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısının toplam işçi sayısına göre hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun "Özel Güvenlik İzni" başlıklı 3'üncü maddesine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır.

Ayrıca, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde, "*Bu Yönetmelik, 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik izninin verilmesi, özel güvenlik şirketlerine ve özel eğitim kurumlarına faaliyet izni verilmesi, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi, özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ve eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesi, özel güvenlik hizmetlerinin denetlenmesi ve diğer hususları kapsar*." Denilmek suretiyle, 5188 sayılı Kanunda yer alan hükümler ile diğer hususların nasıl uygulanacağının söz konusu yönetmelikte yer aldığı açıklanmıştır. Anılan

Yönetmelik'in "Sakat ve Eski Hükümlü Çalıştırma" başlıklı 47'inci maddesinde ise, özel güvenlik birimlerinde ve özel güvenlik şirketlerinde, 10/6/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi gereğince çalıştırılacak sakat ve eski hükümlü sayısı hesaplanırken özel güvenlik görevlilerinin dahil edilmemesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede, 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK'nın 127'nci maddesi gereğince 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olmak üzere sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin dahil edilmesi ile birlikte istihdam edilen işçi sayısı toplam 74 iken, sürekli işçi kadrosunda bulunan 38 adet özel güvenlik personeli bu sayıya dahil edilmediğinden Kurumda engelli ve eski hükümlü veya eski asker ve terör mağdurlarının istihdam ettirilmediği görülmüştür

Ancak, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik birimlerinde engelli ve eski hükümlü veya eski asker ve terör mağduru çalıştırılacağı zaman ilgili şirket ve birimlerin toplam işçi sayısının hesabında özel güvenlik personelinin dikkate alınmaması gerekmekte olup, söz konusu yönetmelik hükmünün Kurumun istihdam ettiği toplam işçi sayısının hesaplanması ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Kurumun tüm birim ve kısımlarında kanunen istihdam edilmesi gereken engelli ve eski hükümlü veya eski asker ve terör mağdurlarının çalıştırılmasına esas alınan toplam işçi sayısına, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince, herhangi bir istisnaya yer verilmeden kısmi zamanlı, geçici ve sürekli işçilerin tamamının dahil edilmesi ve söz konusu toplam işçi sayısının yüzde dördünün engelli işçi, yüzde ikisinin ise eski hükümlü veya malul sayılmayacak derecede yaralanan eski asker ve terör mağduru olarak istihdam ettirilmesi gerektiği halde, Kurum tarafından zorunlu olarak istihdam edilmesi gereken engelli ve eski hükümlü veya malul sayılmayacak derecede yaralanan eski asker ve terör mağdurlarının hesabında esas alınan toplam işçi sayısına sürekli işçi kadrosunda bulunan özel güvenlik personelinin dahil edilmediği görülmüştür.

Kamu İdaresi cevabında, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre, engelli ve eski hükümlü ile terör mağdurlarının işe alınmasında özel güvenlik personelinin dikkate alınmaması gerektiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda açıklanan Yönetmelik hükümleri Kurumun tüm birim ve kısımlarında zorunlu olarak istihdam edilmesi gereken engelli ve eski hükümlü veya eski asker ve terör mağdurlarının çalıştırılmasına esas alınan toplam işçi sayısının hesaplanması ile ilgili olmayıp, özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik birimlerinde engelli ve eski hükümlü veya eski asker ve terör mağduru çalıştırılacağı zaman özel güvenlik personelinin ilgili şirket ve

birimlerin toplam işçi sayısında dikkate alınmayacağı burada açıklanmaktadır. Dolayısıyla, Kurumun tüm birim ve kısımlarında kanunen istihdam edilmesi gereken engelli ve eski hükümlü veya eski asker ve terör mağdurlarının çalıştırılmasına esas alınan toplam işçi sayısına, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30'uncu maddesi gereğince, herhangi bir istisnaya yer verilmeden kısmi zamanlı, geçici ve sürekli işçilerin tamamının dahil edilmesi ve söz konusu toplam işçi sayısının yüzde dördünün engelli işçi, yüzde ikisinin ise eski hükümlü veya malul sayılmayacak derecede yaralanan eski asker ve terör mağduru olarak istihdam ettirilmesi gerekmektedir.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

06520 Balgat / ANKARA

Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00

e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

https://www.sayistay.gov.tr